

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 543/2536

นางพิบ หนูแก้วหรือขุนแดง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

สืบตำรวจโทสุวรรณ คงสา
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ผู้
ร้อง

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 51)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้เงินยืมศาลชั้นต้นพิพากษาให้
จำเลยชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์จำเลยทราบคำบังคับแล้วแต่ไม่ชำระหนี้ โจทก์ขอให้
ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินของจำเลย ที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจพัทลุง จำกัด ผู้ร้องจำนวน 8,441 บาท ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าตามข้อบังคับ ของผู้
ร้องถือว่าเงินค่าหุ้นของจำเลยเป็นทุนของผู้ร้อง ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหากจากจำเลย
ผู้ถือหุ้นจะถอนคืนหรือ โอนหุ้นขณะเป็นสมาชิกไม่ได้ ผู้ร้องไม่อาจส่งเงินค่าหุ้น ของ
จำเลยต่อศาลได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 47,46)

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 อนุญาตให้งดการส่งเงินค่าหุ้น ของจำเลยมายังเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไว้ แต่ห้ามมิให้ ผู้ร้องจ่ายเงินดังกล่าวแก่จำเลยในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ
34 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการส่งเงินค่าหุ้น ของจำเลยมายังเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไว้ แต่ห้ามมิให้ ผู้ร้องจำหน่าย จ่ายโอน เงินค่าหุ้นดังกล่าวในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการส่งเงินค่าหุ้น ของจำเลยมายังเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไว้ แต่ห้ามมิให้ ผู้ร้องจำหน่าย จ่ายโอน เงินค่าหุ้นดังกล่าวในระหว่างฎีกา

(มงคล สระแก้ว-พลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สุนพ กิริติยุดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ